

휴직제도 운영실태 특정감사
조치요구사항

【'24. 4. 29 ~ 5. 17】

2024. 5.

해 양 환 경 공 단
감 사 실

통 보 · 주 의 요 구

제 목 휴직자 복무관리 미흡

관 련 부 서 인재경영처

조 치 부 서 인재경영처

내 용

1. 업무개요

공단은 「인사규정」 제44조(휴직)에 따라 직원이 각호의 사유에 따라 휴직을 신청하는 경우 임용권자는 휴직을 명할 수 있으며 직원 휴직 시 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제21조(승진·전보 등 인사운영) 및 공단 「휴직자 복무관리 지침」을 준용하여 소속직원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 복무관리를 하여야 한다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

국민권익위원회에서는 '19. 12. 10. 공직유관단체를 대상으로 임직원들의 휴직의 목적 외 사용방지를 위한 '휴직자 복무관리 세부기준' 마련을 권고하였고 공단은 '20. 6. 29. 「휴직자 복무관리 지침」을 제정하여 휴직을 당초 목적에 맞게 사용할 수 있도록 휴직자의 복무를 관리하는 세부기준을 마련한 바 있다.

「휴직자 복무관리 지침」 제3조(휴직의 목적 외 사용)에 따라 휴직의 목적 외 사용이란 휴직 중인 직원이 정관 제13조(임·직원의 겸직제한) 및 취업규칙 제10조(금지사항) 의무를 위반하거나 휴직기간 중 휴직사유와 다르게 휴직을 사용함으로써 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우를 말한다.

인사혁신처 인사감사 지적사례에서는 목적 외 사용을 육아휴직 중 휴직 대상 자녀를 동반하지 않고 국외에 체류(단기 해외여행 포함)하거나 교육 연수를 받는 경우, 해외동반휴직 중 국내 거주 준비 등을 사유로 국내에 체류하는 경우 등으로 보고 있다.

따라서, 인재경영처에서도 육아휴직 중 자녀를 동반하지 않고 국외에 체류하거나, 자녀를 주거지와 떨어진 친지에 맡긴 채 교육 연수를 받는 등 목적 외 사용에 해당하는 경우 인사위원회 심사를 통해 즉시 복직 명령 및 징계의결 요구 등의 조치를 하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

또한, 「휴직자 복무관리 지침」 제4조(휴직자의 복무상황 보고) 제1항에 따라 휴직자는 복무상황 신고서를 작성하여 정기적으로 인재경영처에 제출하여야 하며, 복무상황에 이상이 발생한 경우 즉시, 국외로 출국하는 경우에는 방문국가, 체류기간, 연락방법 등을 인재경영처에 사전 신고하여야 한다.

1. 매 분기별 보고 : 인사규정 제44조제1항제1호, 제2항제2호, 제4호, 제5호, 제6호
 - 신체정신상의 장애로 장기요양을 요할때
 - 해외유학을 하게 된 때
 - 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률에 의해 육아휴직을 원하는 때
 - 신체정신상의 장애로 요양이 필요한 때
 - 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 가족돌봄휴직이 필요한 때
2. 매 반기별 보고 : 인사규정 제44조제2항제1호, 제3호, 제7호
 - 국가기관·국제기구 또는 외국기관에 임시로 고용될 때
 - 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
 - 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때

위의 내용을 휴직자가 인지할 수 있도록 인재경영처는 같은 지침 제5조(휴직자 실태점검) 제1항에 따라 복무상황 신고서 및 국외 출국 신고서 제출 의무, 휴직의 목적 외 사용 및 겸직 금지 등을 휴직예정자 대상으로 교육하여야 한다.

그리고 휴직자가 제출한 복무상황 신고서의 허위 여부에 대한 조사 등을 위해 인재경영처에서는 「휴직자 복무관리 지침」 제5조(휴직자 실태점검)에 따라 휴직자 실태를 정기 또는 수시로 점검하여야 하며,

점검 후 휴직의 목적 외 사용이 의심되는 경우 인사위원회를 개최하여 휴직의 목적 외 사용여부를 심사하고, 목적 외 사용에 해당하는 경우 복직 명령 및 징계의결 요구 등의 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

인재경영처는 감사대상기간('21.4.~'24.4.) 중 [표1]과 같이 총 7회에 걸쳐 휴직자 복무상황 점검을 실시하였으며, 점검결과 “휴직자 전원 신고서 제출(접수) 완료”로 작성하는 등 ‘특이사항 없음’으로 보고하였다.

[표1] 인재경영처 휴직자 실태점검 결과 문서목록

연번	문서번호	일자	문서명
1	인재경영처-2127	2024.4.23.	2024년 1분기 휴직자 실태점검 실시결과 보고
2	인재경영처-2112	2024.4.22.	2023년 하반기 휴직자 실태점검 실시결과 보고
3	인재경영처-3813	2023.8.04.	2023년 상반기 휴직자 실태점검 실시결과 보고
4	인재경영처-6406	2022.12.20.	2022년 하반기 휴직자 실태점검 실시결과 보고
5	인재경영처-2760	2022.6.13.	2022년 상반기 휴직자 실태점검 실시결과 보고
6	인재경영처-4706	2021.10.26.	2021년 하반기 휴직자 실태점검 실시결과 보고
7	인적자원팀-2110	2021.5.28.	휴직자 상반기 실태점검 결과 보고

그러나, 국외 출국 이력이 있는 휴직자는 13명으로, 6명(9건)은 인재경영처에 신고를 하지 않고 출국하였으며, 그 중 육아휴직자 2명(2건)은 자녀를 동반하지 않은 채 가족여행 목적으로 출국한 것으로 확인되었다.

또한, 분기별로 복무상황 신고서를 제출하여야 하는 질병·육아휴직자가 반기별로 제출하였음에도 인재경영처는 재안내하거나 시정 조치를 하지 않았으며, 휴직 전 휴직예정자 대상 복무관리 교육을 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

4. 관계부서 및 관련자 의견

인사담당부서에 국외 출국 사전신고를 하지 않고, 자녀를 동반하지 않은 채 출국한 사실이 있는 육아휴직 사용자 A, E는 국외 출국 사전신고 의무를 인지하지 못해 사전신고를 하지 못했고, 자녀 미동반 출국내역은 가족과의 여행이었다고 소명하였다.

인재경영처에서는 사전에 휴직자 복무관리 교육을 실시하지 못한 점에 대해 수용하면서 휴직자가 휴직을 당초 목적에 맞게 사용할 수 있도록 휴직자 복무관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

① 인재경영처장은 향후 동일·유사 사례가 재발하지 않도록 휴직예정자 대상으로 휴직을 목적 외로 사용하지 않도록 [붙임]의 서약서(안)을 참고하여 사전교육을 실시하는 등 휴직자 복무관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

② 또한, 휴직자 복무관리 업무를 소홀히 한 담당자 및 국외 출국 신고를 하지 않고 자녀를 동반하지 않은 채 국외 출국을 한 관련자 2명에게 “주의”를 처분한다.

휴 직 서 약 서

부 서		직 위	
사 번		성 명	

본인은 인사규정 제44조에 따른 휴직을 함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 「취업규칙」, 「인사규정」 등 회사의 제규정을 준수하고 임직원으로서의 품위를 유지하며 「휴직자 복무관리 지침」에 따라 신청한 휴직사유와 **다른 목적으로 휴직을 사용하지 않겠습니다.**
2. 「휴직자 복무관리 지침」에 따른 **복무상황 보고** 등을 성실히 수행하며 회사가 휴직과 관련한 **증빙자료(치료내역서, 출입국사실증명서 등) 제출 요청 시 즉시 제출하겠습니다.**
3. 휴직기간 도중 사유가 해소된 때에는 **해소일로부터 30일 이내** 휴직의 사유가 소멸하였음을 증명하는 서류를 첨부하여 복직원을 제출해야 함을 숙지하였습니다.
 - 질병휴직: 진단서, 소견서 등
 - 육아휴직: 사유서 등
 - 가족돌봄휴직: 사유서, 진단서 등
 - 기타휴직: 기타 증빙 서류
4. 휴직의 기간이 만료되어 복직하는 경우 복직 예정일 15일 이전으로부터 복직 예정일까지 복직원을 제출해야하며 질병으로 인한 휴직의 복직 시 **복직 가능 여부를 확인할 수 있는 진단서 또는 소견서 등을 복직원과 함께 제출해야함**을 숙지하였습니다.

* 위의 질병 관련 자료는 휴직자 복직 후 의료상담 시 활용될 수 있음
5. **증빙자료 미제출, 휴직 목적 외 사용**(국외 출국으로 인하여 휴직을 목적 외로 사용하였다고 판단될 경우 포함) 및 **휴직사유 소멸에도 불구하고 복직하지 아니한 경우** 「휴직자 복무관리 지침」제6조에 따라 **복직 명령, 징계의결 요구, 급여환수** 등 조치대상이 됨을 인지하였습니다.

서약일	년 월 일	서약자	인
-----	-------	-----	---

경 고 요 구

제 목 휴직기간 산정 부적정

관 련 부 서 인재경영처

조 치 부 서 인재경영처

내 용

1. 업무개요

공단 「인사규정」 제44조(휴직) 제2항 제5호에 따라 공단은 직원이 신체정신상의 장애로 질병휴직을 신청할 경우 2년 범위 내에서 질병휴직을 명하고 있으며,

질병휴직의 경우에는 「직원보수규정」 제9조(휴직자의 보수) 제2호에 따라 휴직기간 동안 기본급여의 7할이 지급되므로 인재경영처에서는 휴직요건을 면밀히 검토하여 휴직을 명하여야 하며, 휴직기간 중에 당초 휴직 목적에 맞게 사용하고 있는지를 관리·감독하여야 한다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

공단 「인사규정」 제44조(휴직) 제2항 제5호에 따라 “직원이 질병휴직을 원하는 경우에는 2년 이내에서 명할 수 있으며, 업무상 질병의 경우에는 3년 이내로 하되, 2년의 범위에서 연장할 수 있다.” 고 규정하고 있다.

또한, 같은 규정 “제2항 제5호에 의한 휴직자가 재직기간 중 가능한 휴직기간을 전부 소진하였을 경우 복직 후 2년 이상 정상적으로 근무한 후에 질병정도, 요양기간 등을 종합 판단하여 새로운 질병휴직을 부여할 수 있도록” 명시되어 있다.

이러한 질병휴직 관련 국가공무원의 지적사례(인사혁신처 인사감사 지적사항 처분 요구서)에 따르면, 병원에서 발급한 진단서 및 진료기록 등을 참고하여 질병휴직을 허가할 수 있으며, 진단서 상 가료기간이 없거나 치료기간이 상이함에도 질병휴직 기간에 대한 검토 없이 직원의 신청기간대로 휴직을 허가한 사례에 대해 지적하고 있다.

따라서, 질병휴직 기간은 직원이 신청한 기간이 아닌 의사가 진단한 치료 기간으로 산정하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간(‘21.4.~’24.4.) 동안 인재경영처에서 승인한 직원의 질병휴직내역을 확인한 결과, 의사의 진단일로부터 치료기간을 산정하지 않고 휴직 신청일로부터 치료기간을 산정함으로써 [표1]과 같이 의사가 진단한 치료기간을 초과하여 휴직을 승인한 사례가 확인되었으며,

[표1] 휴직기간 초과 승인 사례

연번	성명	직급	진단서 발급일	가료기간	신청기간	초과일
1	A	□□직	2023.10.16.	1년(365일)	2023.12.23.~2024.12.31	77일
2	B	△△직 ○급	2023.10.23.	6개월(180일)	2023.11.10.~2024.5.9.	19일
3	C	△△직 ○급	2024.2.23.	2달(60일)	2024.3.1.~2024.4.30.	7일
4	D	△△직 ○급	2020.12.21.	6개월(180일)	2021.1.14.~2021.7.1.	12일
5	E	△△직 ○급	2023.1.18.	6개월(180일)	2023.1.24.~2023.7.23.	6일
					2023.7.24.~2023.10.17.	92일
6	F	△△직 ○급	2022.7.19.	3개월(90일)	2022.8.6.~2022.11.3.	17일

[표2]와 같이 진단서 상 가료기간이 명확히 명시되지 않은 경우에도 진단서에 대한 보완 요구 없이 휴직원에 기재한 기간으로 휴직기간을 승인한 사례가 확인되었다.

[표2] 진단서 상 가료기간이 명확히 명시되지 않은 사례

연번	성명	진단서	신청기간	승인기간	비고
1	G	장기간 요양 및 치료 필요	1년	1년	퇴직자
2	H	지속적인 치료 필요	6개월	6개월	퇴직자

또한, 가족돌봄휴직의 경우 「인사규정」 제44조(휴직) 제2항 제6호에 따라 연간 최장 90일 사용가능하나, [표3]과 같이 직원 I는 91일 신청하여 1일 초과 승인된 사례도 확인되는 등 휴직 승인업무 전반에 대하여 미흡했던 사실이 발견되었다.

[표3] 가족돌봄 휴직기간 초과 승인 사례

연번	성명	신청기간	휴직 사유	비고
1	I	2022.8.24.~2022.11.22.(91일)	자녀 치료	퇴직자

4. 관계부서 의견

인재경영처장은 앞으로 휴직원을 면밀히 검토하고, 의사가 진단한 진단일로부터 휴직기간을 산정하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

인재경영처장은 향후 질병휴직 승인 시 해당 질병에 대한 의사 진단일로부터 치료기간을 산정하여 휴직기간을 승인하도록 하고, 진단서 발급일로부터 휴직 승인 전까지는 질병휴가를 사용하도록 안내하는 등 휴직기간을 초과 승인하는 경우가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 바랍니다.(경고)

권 고 · 개 선 요 구

제 목 질병휴직자 복직에 대한 심사·관리 미흡

관 련 부 서 인재경영처

조 치 부 서 인재경영처, 안전정책실

내 용

1. 업무개요

공단 직원은 신체·정신상의 장애로 요양이 필요할 때 질병휴직을 신청할 수 있으며, 질병휴직 기간 만료 또는 휴직기간 도중 복직원 제출 시 「인사규정」 제45조(휴직의 신청 및 효력) 제4항에 따라 지체 없이 복직을 명하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제42조 제3항에 따르면 “공공기관은 「국가공무원법」과 관련규정을 감안하여 휴직에 관한 합리적인 규정을 마련하고 휴직제도가 남용되지 않도록 복무관리를 하여야 한다.”고 규정하고 있다.

국가공무원은 「공무원 임용규칙」 제58조 제3항에 따라 질병휴직자 복직 시 진단서나 복직사유를 증명할 수 있는 자료를 제출하도록 하여 복직 후 정상적인 근무가 가능한지의 여부를 판단하고 복직을 명하고 있다.

또한, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 “질병휴직은 질병·부상의 완쾌 등 휴직사유의 소멸 시 복직할 수 있으므로, 질병휴직기간 만료 시 동일한 사유로 연속하여 일반병가를 승인할 수 없으며,

휴직기간(2년) 만료 후 복직하여 정상근무 중 동일질병 또는 부상이 재발된 때에는 복직 후의 근무가 정상적인 상태로 상당기간 지속된 경우에만 일반병가를 승인할 수 있다.” 고 명시하고 있다.

추가로 타 공기업의 사례도 살펴보면 공무원의 규정과 유사하게 질병휴직 복직 시 정상근무 가능여부를 확인하기 위해 증빙자료를 제출하도록 규정하고 있는 것을 확인하였다.

[표1] 주요 공기업 질병휴직 복직 관련 규정

기관명	규정 내용
강원랜드	휴직중인 직원은 휴직기간이 만료되거나 휴직의 사유가 해소된 때에는 그 만료일 또는 해소일로부터 7일 이내에 <u>휴직의 사유가 해소되었음을 증명하는 서류를 첨부</u> 하여 복직원을 제출하여야 한다. (육아휴직 제외)
주식회사 에스알	휴직자는 휴직사유가 소멸되었을 때에는 30일 이내에, 휴직기간이 만료된 때에는 그 만료일부터 7일전까지 <u>복직원과 회사가 요구하는 관련증빙을 제출</u> 하여야 하며, 대표이사는 지체 없이 복직을 명하여야 한다. 다만, 입영휴직의 경우는 본인이 희망하는 경우 휴직기간 종료 후 1개월 이내로 한다.
한국서부발전	질병으로 인한 휴직자는 <u>정상적인 근무가 가능하다는 진단서(완치를 확인할 수 있는 소견서 등)를 제출</u> 하도록 한다.
한국전력공사	질병휴직 후 복직시 직원은 의료법 제17조에 따라 발급받은 <u>진단서를 제출</u> 하여야 하며 공사는 <u>치료가 완치되어 정상적인 근무가 가능한지를 판단하여 복직을 명</u> 하도록 하되, 직무수행가능여부를 판단하기 위하여 필요한 경우에는 장애인직업능력평가결과를 참고할 수 있다.
한전KPS	질병, 육아, 가족돌봄, 배우자동반, 난임휴직은 휴직기간 종료 후 7일, 기타는 30일 이내에 <u>필요한 증빙을 첨부</u> , 소속부서에 복직원을 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 현재 공단은 질병휴직기간 만료 시 정상적인 근무가 가능한지에 대해 확인하지 않고 복직을 명하고 있어 질병 원인에 따라 안전사고 발생 등에 취약할 수 있을 것으로 판단된다.

감사대상기간('21.4.~'24.4.) 중 질병휴직 사용 건에 대한 검토 결과, A 직원(퇴직자)이 동일질병으로 질병휴직을 2회 사용한 사례가 확인되었으며, 당시 A 직원의 질병휴직·휴가 사용현황을 통해 당초 질병이 치료되지 않은 채 복직하여 사실상 정상근무가 어려운 상황이었음을 알 수 있었다.

A 직원은 암 치료를 위한 ①질병휴직('20.10.7.~'21.4.6.) 후 선박으로 복직하여 근무하였으며, 약 6개월 간 근무* 후 어깨 치료를 위해 ②질병휴직('21.10.5.~10.27.)을 다시 사용하였다.

* 근무기간 동안 발목 통증, 천골의 골절 등으로 질병휴가 6회(총 55일) 사용

또한, A 직원은 복직 후 지사 사무실 및 선박에서 약 6개월 간 근무**를 하다 어깨 수술('22. 4. 13.)을 받고 두 번째 휴직과 동일한 사유인 어깨 치료를 목적으로 ③질병휴직('22.4.25.~6.8.)을 재신청하였으며, 복직 후 한 달 동안 10일의 질병휴가를 추가 사용한 후 임금피크제 대체근무로 전환되었다.

** 근무기간 동안 병원 진료 등으로 질병휴가 8회(총 26일) 사용

추가로 임용(복직) 문서 검토 결과, [표2]과 같이 복직 사유가 “질병 치료” 및 “건강 회복”인 경우 객관적 증빙자료를 첨부하지 않았음에도 복직을 명하였으며, 특히, 사유가 단순히 “휴직기간 만료”인 경우도 11건이었으나, 해당 직원에게 추가 자료 요구 또는 별도의 심사 없이 복직을 명하였음을 확인하였다.

[표2] 질병휴직자 복직 사유

연번	성명	직급	신청기간	복직 사유	비고
1	A	◇◇직 ○급	2020.10.7. ~ 2021.4.6.	기간 만료	퇴직자
			2021.10.5. ~ 2021.10.2.7.	기간 만료	
			2022.4.25. ~ 2022.6.8.	기간 만료	
2	B	◇◇직 ○급	2021.9.7. ~ 2022.2.28.	기간 만료	퇴직자
3	C	△△직 ○급	2023.7.31. ~ 2023.9.21.	기간 만료	퇴직자
4	D	△△직 ○급	2023.4.25. ~ 2023.7.13.	기간 만료	퇴직자
5	E	△△직 ○급	2021.6.8. ~ 2021.8.6.	기간 만료	
6	F	△△직 ○급	2021.5.31. ~ 2022.4.13.	기간 만료	
7	G	△△직 ○급	2022.3.3. ~ 2022.9.2.	기간 만료	
8	H	◇◇직 ○급	2023.9.12. ~ 2024.2.29.	기간 만료	
9	I	△△직 ○급	2021.1.14. ~ 2021.7.1.	기간 만료	
10	J	□□직	2021.1.15. ~ 2021.4.14.	치료 완료	
11	K	△△직 ○급	2021.1.25. ~ 2021.7.1.	건강 회복	
12	L	△△직 ○급	2021.10.18. ~ 2023.12.31.	건강 회복	
13	M	△△직 ○급	2022.5.11. ~ 2022.11.3.	건강 회복	
14	N	△△직 ○급	2022.1.22. ~ 2022.12.26.	질병 회복	
15	O	△△직 ○급	2023.5.22. ~ 2023.8.10.	질병 회복	

4. 관계부서 의견

인재경영처장은 중증 질병휴직자 복직 시 정상근무 가능여부에 대해 심사 후 복직을 명하는 방안을 마련하겠다고 하였으며, 안전사고 예방을 위해 해당직원에게 대한 건강상담 등 사후관리를 진행하는 것에 대해 바람직하다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

① 인재경영처장은 일정기간(6개월 이상) 또는 중증질환 등의 휴직사유로 질병휴직을 사용한 직원이 복직할 경우에는 당초 질병의 완쾌 또는 직무적합 등 정상근무 가능여부에 대해 심사 후 복직을 명하시기 바람,

심사 후 해당직원이 정상적인 근무가 불가할 경우 직권휴직으로 연장하고, 휴직 중 휴직사유가 소멸되었을 경우에는 휴직자에게 지체 없이 복직을 명하는 등 질병 휴직제도 운영 전반을 “개선” 하시기 바랍니다.

② 또한, **인재경영처장**은 사후관리가 필요한 질병휴직 복직자의 명단을 안전 정책실에 제출하시기 바라며, **안전정책실장**은 해당직원들을 유소견자나 요관찰자에 준하여 관리하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구

제 목 일과 가정의 양립을 위한 휴직제도 개선 필요

관 련 부 서 인재경영처

조 치 부 서 인재경영처

내 용

1. 업무개요

공단은 저출산, 고령화 시대에 맞추어 휴직제도 개선을 위해 노사 간 인사규정 및 노사협약 등을 지속적으로 개정 추진하였으며, 현재 일·가정의 양립을 위한 휴직제도로 육아휴직과 가족돌봄휴직을 운영하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

공단 「인사규정」 제44조(휴직) 제2항 제4호에 따라 육아휴직은 “직원이 원하는 때 2년 이내로, 2회에 한해 분할 사용 가능” 하고,

같은 규정 제44조 제2항 제6호에 따라 가족돌봄휴직은 “조부모, 부모, 배우자 등 가족을 돌보기 위해 휴직이 필요한 때 연간 최장 90일 이내로 사용할 수 있으며, 나누어 사용할 경우 1회 기간은 30일 이상 되어야 한다.” 고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 육아휴직제도 운영(육아휴직기간 연장(2년→3년), 임신 중 사용은 분할가능횟수에 미포함)

국가공무원 및 주요 공기업의 육아휴직 사용 가능기간 검토 결과, 국가공무원 및 27개 공기업이 3년으로 운영하고 있으며, 우리공단과 한국광해광업공단이 2년으로 대한석탄공사(1년) 다음으로 가장 짧게 운영 중인 것을 확인할 수 있었다.(붙임 참조)

이로 인해 감사대상기간('21.4.~'24.4.) 동안 [표1]과 같이 육아휴직 복직 후 4명의 직원이 육아를 위해 3~7시간/일 근무로 전환하였으며, [표2]와 같이 육아휴직기간 소진 후 자녀돌봄*을 위해 가족돌봄휴직을 연이어 사용한 사례도 확인되었다.

* 27개월된 자녀의 치료 필요

[표1] 육아휴직 복직 후 시간선택제로 전환한 직원

연번	성명	성별	직급	기간	근무시간
1	A	여	□□직	2024.4.1.~2024.7.31.	일 6시간
2	B	여	□□직	2023.2.5.~2023.5.4.	일 7시간
3	C	여	△△직 ○급	2023.4.10.~2023.8.25.	일 3시간
				2024.1.1.~2024.8.14.	일 4시간
4	D	여	△△직 ○급	2022.11.21.~2023.7.7.	일 6시간

[표2] 육아휴직-가족돌봄휴직 사용 사례

성명	직급	휴직종류	사용기간	사유
E	△△직 ○급	육아휴직	2020.8.25.~2022.8.23.(22년)	
		가족돌봄휴직	2022.8.24.~2022.11.22.(90일)	자녀 치료 필요

그리고 감사대상기간('21.4.~'24.4.) 동안 출산직원 대상으로 現 육아휴직기간에 대한 의견수렴 결과, 자녀의 이른 하원·하교*로 인해 복직 후 육아기 근로시간 단축 등

근무시간 조정이 불가피한 상황으로 육아휴직 사용가능기간 연장이 필요하다는 의견을 적극적으로 제시하였다.

* 어린이집, 유치원: 4시, 초등학교(저학년): 12시

또한, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의4에 따르면 “임신 중인 여성 근로자가 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직을 나누어 사용한 횟수에 포함하지 않는다.” 정하고 있으나,

* 공무원 육아휴직의 경우 분할사용에 대한 제한 없음

우리공단은 「인사규정」 제44조 제2항 제4호에 “육아휴직기간 중 2회에 한해 분할 사용 가능” 한 것으로만 규정하여 임신 중 육아휴직을 사용한 직원은 출산 후 육아휴직 사용에 어려움이 있다고 진술하였다.

따라서, 육아휴직을 3년으로 연장하고, 출산 전 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직 분할 사용 횟수에 포함하지 않도록 개선하는 것이 타당하다고 판단된다.

② 가족돌봄휴직 운영(연간 최장 90일→1회 사용기간 1년 이내, 재직기간 중 총 3년)

가족돌봄휴직의 경우 32개 공기업 중 18개 기관이 국가공무원과 동일하게 1회 사용기간을 1년 이내로 하고 재직기간 중 총 3년으로 제한하여 운영하고 있으며, 우리공단 포함 12개 기관이 연간 최장 90일로 가장 짧게 운영 중이다(붙임 참조).

* 그랜드코리아레저는 중증의 경우 1년, 한국공항공사는 6개월 이내로 운영 중

감사대상기간('21.4.~'24.4.) 동안 가족돌봄휴직 사용자는 6명으로 가족돌봄휴직 기간에 대한 의견수렴 결과, “가족이 암 수술 등의 중증 질병을 앓고 있거나

건강상태가 좋지 않을 경우 90일은 짧고, 가족돌봄휴직의 경우 급여 지급이 없어 기간이 연장되더라도 직원들이 무분별하게 사용하지 않을 것”이라는 의견을 진술하였다.

[표3] 가족돌봄휴직 사용자

연번	성명	직급	신청기간	휴직 사유	비고
1	F	△△직 ○급	2023.8.10.~2023.10.31.(83일)	시아버지 돌봄	휴직자
2	G	△△직 ○급	2024.1.8.~2024.2.8.(52일)	배우자 돌봄	
			2024.2.9.~2024.3.31.(32일)	배우자 돌봄	
3	H	△△직 ○급	2023.12.1.~2024.1.12.(43일)	어머니 돌봄	
4	I	△△직 ○급	2021.1.4.~2021.4.3.(90일)	시어머니 간병	
5	E	△△직 ○급	2022.8.24.~2022.11.22.(91일)	자녀의 치료	퇴직자
6	J	□□직	2022.3.1.~2022.3.31.(31일)	어머니 치료	퇴직자

따라서, 가족돌봄휴직 사용의 실효성 및 「국가공무원법」 제72조 제8호를 참고하여 기간을 1년 이내로 연장하되, 재직기간 중 사용가능기간을 3년으로 제한하여 운영하는 것이 합리적이라고 판단된다.

4. 관계부서 의견

이에 대하여 인재경영처는 육아휴직 및 가족돌봄휴직 연장에 대해 직원들의 요구가 있었으며, 휴직제도에 대한 개선방안을 마련하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

인재경영처장은 일·가정 양립 문화 확립 및 저출산 대응을 위해 육아·가족돌봄휴직 기간 연장, “출산 전 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직 사용한 횟수에서 제외” 단서 조항 추가 등 휴직제도 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

붙임 32개 공기업의 육아휴직 및 가족돌봄휴직 기간

붙임

32개 공기업의 육아휴직 및 가족돌봄휴직 기간

연번	기관명	육아휴직	가족돌봄휴직
1	(주)강원랜드	1년(여성직원은 3년) 이내	90일
2	(주)한국가스기술공사	3년 이내	90일
3	그랜드코리아레저(주)	1년+17개월 이내 (만 6~8세, 초등학교 1~2학년 자녀 양육)	중증 1년, 경미 90일
4	대한석탄공사	1년	90일
5	인천국제공항공사	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
6	제주국제자유도시개발센터	3년 이내	90일
7	주식회사 에스알	3년 이내	90일
8	주택도시보증공사	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
9	한국가스공사	3년 이내	90일
10	한국공항공사	3년 이내	6개월 이내
11	한국광해광업공단	2년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
12	한국남동발전(주)	3년 이내	90일
13	한국남부발전(주)	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
14	한국도로공사	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
15	한국동서발전(주)	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
16	한국마사회	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
17	한국방송광고진흥공사	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
18	한국부동산원	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
19	한국서부발전(주)	3년 이내	90일
20	한국석유공사	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
21	한국수력원자력(주)	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
22	한국수자원공사	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
23	한국전력공사	3년 이내	90일
24	한국전력기술주식회사	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
25	한국조폐공사	3년 이내	90일
26	한국중부발전(주)	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
27	한국지역난방공사	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
28	한국철도공사	3년 이내	90일
29	한국토지주택공사	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
30	한전KDN	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
31	한전KPS(주)	3년 이내	1년 이내, 재직기간 총 3년 이내
32	해양환경공단	2년 이내	90일